



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 54692/2018 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'Avv. IANNOTTA
GIULIO,

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con gli Avv.ti MARASCO
SIMONA, PETTINARI LUIGI, IPPOLITI CRISTINA,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria, in accoglimento del presente atto ed in ragione dei fatti compiutamente esposti in narrativa,

- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- condannare la parte convenuta alla refusione dei danni occorsi alla Sig.ra *Parte_1*

Pt_1 quali conseguenza sia del mancato godimento dell'immobile sito in Roma alla via Casilina, 979, nonché delle spese affrontate in ragione dell'immobile anzidetto; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio così come per legge».

Per parte convenuta: *“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, adottato ogni altro ritenuto utile provvedimento, anche in via incidentale: dato atto della sempre manifestata disponibilità del sig. Controparte_1 a procedere alla divisione dei beni ereditari in via concordata e, allo stato, di addivenire a quella giudiziale dell'intera massa ereditaria, disporre, come per legge, la divisione giudiziale della massa ereditaria con conseguente assegnazione delle rispettive quote ai dividendi come per legge; con accollo delle spese del procedimento per la divisione ereditaria in misura pari al 50% su ciascun dividendo; dichiarare inammissibili ed in ogni caso rigettarle, in quanto destituite di fondamento e comunque non provate, le altre domande formulate dalla signora Parte_1 nei confronti del sig. Controparte_1 tese ad ottenere la refusione dei pretesi danni per mancato godimento dell'immobile e delle asserite spese per esso affrontate. Con vittoria di spese competenze ed onorari rispetto a tali domande”*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Domanda di divisione.

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito diversi fondamentali principi di diritto in materia di giudizio di divisione, affermando che *«gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»*; da ciò, la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che *«quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso [...], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un*

effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».

Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche, un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi inammissibile o improcedibile.

Il fatto che l'immobile abusivo sia eventualmente solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione; a temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).

Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: *«nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»*).

Ebbene, nel caso di specie, problemi di liceità e regolarità edilizia sono stati riscontrati dal CTU, Ing. Persona_1, su ben tre degli immobili in comunione tra le parti.

Con riferimento all'immobile di Roma, Via Casilina nn. 979/B e 981, il CTU scrive: *«L'immobile risulta oggetto di n. 2 concessioni di Condono ai sensi della legge 47/1985 aventi n. 55402 rilasciata il 18 settembre 1997 rif. prot. 177253 del 1986 e n. 55398 rilasciata il 18 settembre 1997 rif. Prot. 177253 del 1986.*

L'immobile, per quanto potuto osservare, non appare conforme al titolo rilasciato. Risultano presenti variazioni degli spazi interni in quanto risulta ricavata una camera in più» (pag. 38, par. 4.1.1, della prima relazione, depositata il 13.05.2022). È sin troppo evidente che, per un immobile originariamente privo di titolo abilitativo, la cui costruzione è stata assentita mediante condoni, la difformità dello stato dei luoghi, anche parziale, rispetto al condono, determina la illiceità edilizia dell'immobile, poiché, di fatto, il titolo in sanatoria risulta rilasciato per un immobile diverso e non per quello reale; l'unica possibilità di ulteriore regolarizzazione sarebbe, quindi, o quella di ottenere un nuovo e conforme titolo in sanatoria (ove possibile), ovvero quello di eliminare la difformità e ripristinare lo stato dei luoghi (il CTU ne ha anche quantificato gli oneri ed i costi). Nessuno di tali rimedi è stato posto in essere dalle parti.

Per quanto riguarda l'immobile sito in Casal Velino (SA), Via Vittorio Veneto n. 48, non è stata reperita alcuna documentazione edilizia o catastale (pag. 38, par. 4.1.4, relazione dep. 13.05.22); si tratta, pertanto, di un immobile per il quale non può dimostrarsi la liceità edilizia (ed anzi, la totale assenza di documentazione presso il Comune, ne fa presumere la abusività).

Ancora, per l'immobile sito in Carsoli (AQ), cui non è stato possibile accedere per le condizioni di fatiscenza ed il pericolo di crollo, non è presente in atti alcuna documentazione (che il CTU non ha neanche menzionato nella relazione) e, quindi *“non è stato possibile verificarne la conformità”* (pag. 34, par. 4.1.3); il consulente ha affermato che l'immobile “appare” edificato prima del 1967, ma, a parte che si tratta di una mera deduzione, non supportata da elementi oggettivi, resta il fatto che, comunque -anche in assenza di dichiarazioni delle parti in tal senso- non è dato sapere se il bene abbia subito, nel corso del tempo, modifiche o trasformazioni che lo abbiano reso difforme rispetto all'originaria realizzazione, il che potrebbe dare luogo ad una illiceità edilizia, sotto il profilo della difformità dal titolo, ma anche ad una difformità catastale oggettiva, con conseguente violazione dell'art. 29 comma 1bis, L. 52 del 1985 -introdotto dall'art. 19, comma 14, D.L. n. 78 del 2010, conv. dalla L. n. 122 del 2010; tale norma sanziona la difformità catastale con la nullità del trasferimento dell'immobile (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 8611 dell'11/04/2014, n. 21828 del 29/08/2019, n. 16519 del 31/07/2020, n. 20526 del 29/09/2020 e n. 27181 del 15/09/2022), e, dunque, in forza del medesimo principio stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, costituisce condizione di ammissibilità della divisione (sulla analogia ed

identità di ratio e sulla assimilabilità della normativa sulla conformità edilizia a quella sulla conformità catastale e sulla conseguente estensibilità del principio sancito dalle SSU 25021/2019 anche alla seconda, si vedano, tra le altre: Cass. sez. 6-2, n. 17990 del 14.09.2016, sez. 2, n. 20526 del 20.09.2020 e n. 29581 del 22.10.2021).

È quasi superfluo sottolineare che, trattandosi di requisiti essenziali dell'azione, era onere delle parti curare la produzione o l'acquisizione della necessaria documentazione, sin dall'introduzione del giudizio, o, comunque, nel corso della causa ed entro la decisione e che la carenza era emersa, appunto, sin dal deposito della prima relazione peritale, nel maggio 2022, cosicché le parti hanno avuto tutto il tempo a disposizione per emendare le lacune documentali, ovvero (quanto all'immobile di Roma), per rettificare, regolarizzare, sanare o eliminare gli abusi riscontrati.

Se è vero che la regolarità urbanistica-edilizia e catastale dell'immobile, proprio in quanto condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione, potendo quindi anche sopravvenire all'instaurazione del giudizio (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 26769 del 18/12/2014; più di recente, si veda Cass. sez. 1, n. 8584 del 16/03/2022), è pur vero che la pronuncia deve intervenire nel momento che deriva dall'ordinario e naturale sviluppo del processo, sicché, quando la causa è rimessa in decisione, non può certo pretendersi di procrastinare tale decisione, in attesa di un evento futuro, incerto e meramente eventuale, che farebbe sopravvenire la condizione richiesta.

Pertanto, dal momento che la questione della regolarità dell'immobile è condizione dell'azione e che la sua sussistenza deve quindi essere curata dalle parti, le quali hanno interesse a coltivare il giudizio, non può essere adottato alcun provvedimento giudiziale in tal senso (anche perché la questione non è oggetto diretto di alcuna domanda), non potendo il Giudice terzo intervenire proattivamente ed adoperarsi per il conseguimento delle condizioni necessarie alla pronuncia, dovendosi limitare a prenderne atto e verificarne la sussistenza, ai fini della decisione.

Da ultimo, si evidenzia come nessuna delle parti abbia chiesto la divisione parziale, con esclusione degli immobili abusivi; anzi, dai progetti divisionali elaborati emerge chiaramente che lo scioglimento viene richiesto sull'intero compendio, con inclusione dell'immobile di Roma, che costituisce, del resto, il cespite di valore assolutamente preponderante.

Domanda di risarcimento e di restituzione spese per occupazione esclusiva di un immobile comune.

Per quanto riguarda la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva di un immobile in comproprietà (quello di Roma, Via Casilina), è bene, innanzi tutto, richiamare gli ormai consolidati principi giurisprudenziali in materia.

A differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *«la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione»* (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari»* (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine *«i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità»* (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo*

se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: «se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; principio che è stato sostanzialmente avvalorato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022 (e con la pronuncia "gemella", n. 33652 in pari data), la quale, confermando la necessità di distinguere l'evento pregiudizievole e la lesione del diritto, dal risarcimento del danno che ne consegue, adotta la nozione di "danno normale" o "danno presunto" (al posto di quella, ritenuta impropria, di danno *in re ipsa*), precisando che la presunzione deve fondarsi su circostanze specifiche, allegare da chi domanda il risarcimento, da cui inferire il concreto pregiudizio subito.

Tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

In base a tali criteri, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.

In primo luogo, infatti, la sig.ra CP_1 non ha dedotto, né tanto meno provato, di avere richiesto al fratello, prima dell'instaurazione del giudizio, l'utilizzo del bene, il che fa

presumere che egli ne abbia goduto con il consenso, quanto meno implicito, della controparte.

Inoltre, il convenuto, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, nel contestare le avverse deduzioni, ha specificamente affermato che la sorella aveva la disponibilità delle chiavi dell'abitazione e che egli non le aveva mai impedito l'accesso ed il godimento; a fronte di tale tempestiva e precisa deduzione, nulla ha replicato l'attrice (che non ha nemmeno depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), né ha prodotto o richiesto prove sul punto.

Ancora, occorre considerare che la sig.ra Parte_1 abita, pacificamente, fuori Roma, a Caserta, non avendo, pertanto, necessità di fruizione diretta e continuativa del bene e che, comunque, l'ampiezza e la conformazione dell'immobile è tale da renderlo utilizzabile, anche contemporaneamente, da entrambi i comproprietari (si tratta di appartamento posto su due piani, con 4 camere totali, due soggiorni e due bagni, tanto è vero che nei progetti divisionali proposti dalle parti ed anche in quello da ultimo elaborato dal CTU su incarico suppletivo, se ne è prospettata la divisione in natura, con la creazione di due appartamenti autonomi; anche se, in proposito, il consulente d'ufficio ha manifestato forti perplessità sulla liceità e regolarità edilizia di una simile modifica); pertanto, considerata, come detto, la non contestata disponibilità delle chiavi dell'immobile da parte dell'attrice, non può ritenersi provato che a lei sia stato impedito l'utilizzo, anche turnario o pro quota, del bene e che il convenuto ne abbia goduto in via esclusiva, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. e, di conseguenza, nessun diritto al risarcimento del danno, né alla restituzione delle spese asseritamente sostenute per l'immobile.

Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura della metà, previa compensazione della restante metà, in ragione della soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria, mentre, con riferimento alla domanda di divisione, oltre al fatto che la decisione è stata soltanto in rito e non nel merito, si deve richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di

domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei conviventi (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).

La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (determinato in base ai valori di stima del compendio operati dal CTU), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 14.000,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per quella introduttiva, € 5.700,00 per la fase istruttoria ed € 4.200,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 7.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

Le spese della CTU devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i conviventi, in proporzione alle rispettive quote (e, dunque, al 50% per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 54692/2018, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- rigetta la domanda di risarcimento danni e di restituzione, per occupazione esclusiva dell'immobile di Roma, Via Casilina;
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- condanna la parte attrice Parte_1 alla refusione, in favore della parte convenuta Controparte_1 della metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti;
- pone le spese di CTU -come già liquidate con decreto del GI- definitivamente a carico di entrambe le parti, per la quota del 50% ciascuna.

Così deciso in Roma, in data 13/08/2025.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni